INTECSA UHDE

Madrid, Date

Messieurs,:

Nous avons le plaisir de vous passser COMMANDE des matériels, équipement ou services décrits ici, soumis aux instructions, spécifications et documents détaillés ci-dessous et documents joints à la mêmes.

Toute la correspondance, documentation et factures en rapport avec celle-ci devront figurer avec notre reférence et le numéro de COMMANDE suivant.

Nº DE LA COMMANDE
Référence……

Recevez, Messieurs nos salutations distinguées
P.p.

L.M. Caparrós ……
CHEF D'ACHATS Pour ……

Entrepise ……
……
……
……

MONTANT DE LA COMMANDE	FEUILLE
.-Ptas.	1 /15

DATE DE LIVRAISON	POSITION DE LIVRAISON
Voir Clauses	Voir Clauses

PROJET USINE	CLIENT
……	……

Cette Commande est émise par INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A.

1. ETENDUE DE LA COMMANDE

La Commande suivante, qui confirme notre fax d'intention, en date du …….. a pour objet l'adjudication à …….. dorénavant le FOURNISSEUR, de la ……. et / ou Services requis dans la Relation de Matériel …….., Edit. ……, à mener à l'usine ……. située à ……..

Les fournitures et / ou Services requis devront se réaliser en complet accord avec les termes de cette Commande et les documents annexes.

SIGNATURE ET CACHET DU FOURNISSEUR

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

MI-37

APROVISIONAMIENTOS: Rosario Pino, 14-16 28020 MADRID . Telf.: (91)749 70 00 . FAX.: (91)749 70 01

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

2. OBJET

INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A., est l'Adjudicataire pour la ....., sous modalité de ..... de la Fourniture, Montage et Mise en Marche d'une usine de ....., à .....

Dans les documents d'achat, nous utiliserons les définitions suivantes :

CLIENT :

ACHETEUR : Signifie INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A.

SIÉGE SOCIAL : Rosario Pino, 14-16
28020 - Madrid (Espagne)

ETABLISSEMENT STABLE EN :

Téléphone:

Fax:

FOURNISSEUR : Signifie la firme adjudicataire de cette Commande.

3. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Sont contractuels les documents suivants :

La présente Commande et ses Annexes.

Tableau des Quantités, Prix et Montants

Conditions Particulières d'Achat et ses Annexes

Relation du Matériel RM **REF.**, Edic...., avec tous ses documents indiqués et annexes à celle-ci.

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

Conditions Générales d'Achat. (Ci-jointes).

En cas de contradiction entre les documents cités, l'ordre indiqué marquera la préference des mêmes.

4. QUANTITES, PRIX ET MONTANTS

Le montant de la Commande est indiqué dans le tableau des Quantités, Prix et Montants, annexe à cette Commande.

5. PRIX

Tous les montants et prix qui font partie de la Commande sont fixes et ne sont pas sujets à révision jusqu' à la fourniture finale de toute la Commande, inclusion faite de toute la documentation requise dans les documents contractuels.

6. DELAI DE LIVRAISON

Le délai établi pour l'accomplissement total de cette Commande, située et montée dans ..... et de la documentation requise dans les bureaux d'INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A., à Madrid, achève le .....

Le délai sera limite pour l'Accomplissement de la Commande et il faudra accomplir tous les délais intermédiaires établis pour les remises de la documentation décrite dans tous les documents contractuels.

Le Fournisseur présentera dans les 10 jours ouvrables suivants à l'adjudication de la Commande, un programme de l'Exécution des Ouvrages, et sur lequel on recueillera les détails partiels de chaqu'une des unités qui composent l'Etendue de la Commande.

7. EMBALLAGE, TRANSPORT ET ASSURANCE

Il sera aux frais du Fournisseur.

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

8. MONTAGE, ASSURANCE ET INDEMNISATIONS

Pendant l'exécution de l'ouvrage, le Fournisseur sera responsable des dommages qui puissent se produire sur les personnes ou les choses à des tiers et à INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A., ou son Client, et pour ce, il devra maintenir en vigueur et à ses frais pendant la période de construction et essais les assurances suivantes :

a) D'accident de travail et autres sécurités sociales de son personnel en conformité avec la législation en vigueur.

b) Des dommage que puissent subir les ouvrages provisionnels (cabines d'oeuvre, échaffaudages, etc.), réalisés pendant la période de construction et essais, et qui inclut aussi la couverture des risques catastrophiques.

c) Des dommages que puissent subir son propre équipement et machines en usage pendant la période de construction et essais, et qui inclut aussi la couverture des risques catastrophiques.

d) Assurance de Responsabilité Civile et avec une limite simple combinée des blessures à des personnes et dommage à des choses.

e) Assurance obligatoire tous risques des véhicules à moteur, propres ou contractés qui interviennent dans les travaux de construction, avec une garantie de responsabilité civile illimitée.

f) Assurance tous risques de construction.

Le Fournisseur se compromet à montrer à l'Acheteur, s'il est ainsi requis, les assurances qui couvrent les limites ci-avant indiquées.

Le Fournisseur exigera aux Sous-Traitants, au nom de l'Acheteur, qu'ils formalisent et maintiennent en vigueur a leurs frais pendant la période de construction et d'essais les mêmes assurances décrites ci-avant.

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

Le Fournisseur, maintiendra libre à l'Acheteur de toutes les réclammations pour les sinistres indemnisables basés sur les risques couverts par les assurances indiquées, même si ceux-ci n'aient pas été maintenus en vigueur par le Fournisseur et / ou le Sous - Traitant pendant la période de construction et d'essais.

Le Fournisseur se compromet à accepter les normes de sécurité d'INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A. et / ou son Client, qui soient en vigueur dans l'usine.

Tous les frais, directs ou indirects, originés par le non respect des normes citées, seront à la charge du Fournisseur.

9. PENALITE POUR RETARD

Si le Fournisseur ne remet pas les documents ou l'équipement dans le délai établi, tel qu'il est stipulé dans le paragraphe " Délai de Livraison " de cette Commande il sera obligé à payer une pénalité à l'Acheteur pour ce retard dans la livrasion comme suit :

1% Pour chaque semaine de retard et pour chacun des délais établis, non considérés accomplis dans leur totalité jusqu' à la livrasion de toutes les parties qui les composent, indépendamment que le retard produit soit pour l'une ou plusieurs des parties de la Commande.

Les pourcentages s'appliqueront sur le total de la Commande.

Por la méthode de calcul à utiliser indiquée ci-avant, une période de retard de moins d'une semaine et de plus de trois (3) jours sera comptée comme une semaine.

La quantité totale de la pénalité ci-dessus indiquée n'excèdera pas du 10% (dix pour cent) du prix total de la Commande.

10. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement établies, sont les suivantes :

...% à l'acceptation de la Commande sans réserves.

...% à la réception dans vos ateliers du 95% du matériel de la Charpente Métallique.

...% Pour les certifications mensuelles des ouvrages réalisés au chantier.

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

Le paiement des ouvrages qui font l'objet de la Commande, effectués par le Fournisseur seront payés par INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A., moyennant des Certifications mensuelles d'ouvrage ; celles-ci seront confectionnées sur la base de multiplier les prix unitaires par les unités d'ouvrage réellement exécutées.

11. FORME DE PAIEMENT

Les factures seron émises au nom de l'Acheteur.

Il n'est pas permis de facturer avant l'approbation, par l'Acheteur, des documents du Fournisseur concernant les exigences de la facturation.

Les paiements s'effectueront à 90 jours à partir de la date de l'approbation de la facture, dans notre Etablissement Permanent à .....

Le Fournisseur donnera à l'Acheteur une Garantie Bancaire (voir modèle pro-forme dans les Conditions Générales d'Achat) avec chaque facture, qui comprend le paiement anticipé avant la remise de la fourniture et avec la validité jusqu' á la date de livraison de la Commande.

Le Fournisseur donnera à l'Acheteur une Garantie Bancaire avec la dernière facture pour le ...% (..... pour cent) de la valeur de la Commande avec la durée de la période de garantie, ainsi que le Certificat de Fourniture et Encaissement selon les pro-formes annexes.

12. INSTRUCTIONS DE FACTURATION

Les factures, en papier Original + 4 copies, ainsi que les copies de la certification du chantier, dûment signée par INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A., seront remises à l'addresse de l'Etablissement Permanent á .....

13. GARANTIE DE QUALITE

13.1 Charpentes Metalliques et Montage

Le Fournisseur garantit la totalité des matériaux et / ou équipements, et / ou services, qui font l'objet de cette Commande, pour une période de garantie non inférieure à ..... mois, depuis la mise en marche, ou ..... mois depuis la fourniture.

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

Des deux périodes de garantie indiquées, on prendra celle plus courte.

Cette garantie couvrira la substitution des materiels et / ou équipements ou une partie de ceux qui soient considérés défectueux, aussi bien par leur dessin, comme par leur fabrication et / ou faute de qualité des matériaux employés dans leur fabrication, pendant la période de garantie.

13.2 Peinture

La Garantie de la peinture de la Charpente Métallique sera celle qui est requise dans la spécification technique.

14. DOCUMENTATION REQUISE

Technique

On se tiendra au document D.R.D. (Documents Requis et Dates) qui fait partie de la Relation de Matériels RM REF., Edic……., et où sont indiqués tous les documents requis, la date de présentation et aussi le nombre de copies et / ou contre-calques qu'il faudra présenter, pour commenter et / ou approuver ; leur montant est inclus dans celui de la Commande.

Le Fournisseur devra remettre, ensemble avec les plans, le Programme des Points d'Inspection (P.P.I.) en même nombre de copies que les plans, et chaque fois que celui-ci soit applicable pour les matériels et / ou equipements de la Commande.

Il est indispensable que le Fournisseur remette un index des plans dûment rempli et actualisé avec chaque envoi des plans et documents qu'il réalise, à INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A.

Toute la documentation pour cette Commande, sera développée dans les langues suivantes:

Commerciale	:	En Espagnol
Technique	:	En .....

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

15. INSPECTION

Le Fournisseur devra remplir ce qui suit :

L'inspection sera menée par le Service d'Inspection de l'Acheteur et / ou ses agents autorisés.

Le Fournisseur facilitera toute l'information et coopération nécessaire pour remplir la Commande en bonne et dúe forme.

Les inspecteurs du Client et de l'Acheteur, ou leurs agents, seront autorisés à visiter en tout moment les installations du Fournisseur et celles de ses Sous-Traitants, à des heures raisonnables, pendant l'horaire industriel ou commercial établi.

Le Fournisseur mettra á la dispositon des inspecteurs les moyens auxiliaires et de personnel nécessaires pour mener à bonne fin, la réalisation de ce paragraphe de la Commande (les installations nécessaires, les matériels, outillages, main d'oeuvre et échantillons pour essais, seront inclus dans le prix de la Commande).

Le coût des inspections, si elles sont spécifiées dans la RM, que doivent réaliser les organismes autorisés pour des certifications telles que, mais sans en être limitées, BUREAU VERITAS ET SECURAS, seront à la charge du Fournisseur.

Le Fournisseur enverra à l'Acheteur le Programme des Inspections et sa portée (P.P.I.), pour chacune des inspections programmées.

Le Fournisseur devra donner l'avis au Service d'Achats d'INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A., avec au moins 10 jours en avance, sur la date prévue pour la disponibilité du matériel à subir l'inspecton dans les différentes phases, ainsi que pour la réalisation des essais dans l'atelier et la réception de la documentation technique.

Si a conséquence de cet avis, il se produit le déplacement des inspecteurs et pour des causes imputables au Fournisseur il ne peut pas se réaliser l'inspection et / ou la réception, le Fournisseur sera pénalisé avec les frais produits pour chaque inspection manquée.

La substitution et / ou réparation du matériel pour les raisons ci-avant indiquées, ne supposera aucun frais pour INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A., ou pour son Client.

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

16. SOUS – TRAITANTS

Le Fournisseur facilitera la liste des Sous-Traitants principaux (nom, addresse et atelier) de l'équipement à qui il pourrait remettre la réalisation d'une partie des fournitures et services, et qui préalablement aient été approuvés par l'Acheteur.

17. ENVOI DE LA DOCUMENTATION

Toute la documentation générée pour cette Commande aussi bien commerciale que technique, doit être envoyée, selon le nombre de copies requises à :

INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A.
Rosario Pino, 14-16
28020 - Madrid (Espagne)

Attn.: Mr.....

18. OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

Parmi les obligations du FOURNISSEUR se trouvent celles qui suivent et dont les coûts sont, bien entendu, inclus dans les prix de la Commande.

Tenir, en suivant la périodicité indiquée par l'Acheteur les réunions nécessaires pour un meilleur suivi et une meilleure exécution des travaux de la Commande et dont on dressera les rapports correspondants considérés contraignants pour les parties.

L'installation, la maintenance et le retrait des services temporaires nécessaires en laissant le terrain dans les mêmes conditions où ils ont été remis par l'Acheteur.

Effectuer le branchement, avec les services temporaires, des outillages et équipements de construction de toutes sortes aux points de distribution de courant force, électricité et eau, indiqués par l'Acheteur, et permettre aux autres Fournisseurs qui travailleraient dans la même zone de se brancher sur ceux-ci pour leur propre usage si l'Acheteur le demandait; il appartiendrait au Fournisseur principal d'arriver à des accords pour se charger des frais de ces services en tant que bénéficiaires des mêmes.

Fournir, si nécessaire, des générateurs d'énergie électrique à un coût horaire approuvé au préalable par l'Acheteur.

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

Construire et maintenir en bon état les ouvrages temporaires nécessaires pour que le Fournisseur puisse mettre en oeuvre les travaux qui font l'objet de cette Commande.

Maintenir les aires de travail, les accès et les routes, dégagés d'obstacles tels que des matériels, des déblais et des équipements de construction dépendants des travaux du Fournisseur au cours de l'exécution du travail, et stocker ou ranger les matériaux et équipements de construction dans les zones uniquement établies par l'Acheteur.

Toutes les semaines et tout spécialement vers la fin des travaux, nettoyer les zones de travail et les zones où le travail a été achevé tout comme leur lieu de service et de mise en dépôt.

Le Fournisseur désignera le personnel suffisant pour le nettoyage des zones en question et ce nettoyage aura lieu sous sa surveillance et à l'entière satisfaction de l'Acheteur.

Effectuer tous les relevés et toutes les planimétries générales et de détail nécessaires à l'exécution adéquate des travaux, en partant de l'information de base fournie par l'Acheteur, et surveiller aussi et conserver toutes les bases des tracés pendant le délai d'exécution de l'ouvrage et procurer, à ses frais, les moyens humains et matériels dont l'Acheteur aura besoin pour pouvoir effectuer les vérifications des tracés estimées par lui adéquates.

Effectuer le transport, la décharge, le stockage et le transfert des matériels fournis par lui dans les entrepôts mêmes du Fournisseur ou dans ceux de l'Acheteur, en se chargeant de tous les frets et coûts entraînés par la décharge et le transport, et, effectuer de même leur envoi à pied d'oeuvre pour leur utilisation.

Effectuer également la décharge, le stockage, le transfert et le renvoi consécutif du matériel fourni par l'Acheteur.

Ne retirer aucun matériel de l'entrepôt de l'Acheteur et ne commencer aucun travail jusqu'à ce que les plans, les spécifications et les listes des matériels de ce travail ne soient marqués par "Approuvés pour la Construction".

Vérifier avec soin tous les plans, les spécifications, les listes et autres informations remises et prévenir immédiatement l'Acheteur de toute erreur, interférence, incompatibilité ou oubli que le Fournisseur ait pu y trouver. Au cas où il ne procéderait pas de la sorte, le Fournisseur serait l'unique responsable des erreurs et des conséquences de celles-ci, qui auraient pu être évitées.

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

Exécuter les travaux de façon adéquate, en utilisant des équipements et des matériaux de bonne qualité, en y apportant un personnel qualifié, des contremaîtres et des spécialistes en nombre suffisant pour une bonne exécution et un bon déroulement du Travail et en évitant des interférences sur les travaux effectués par des tiers. Si dans un cas quelconque, il trouvait bon d'effectuer quelque changement, il le proposera par écrit à l'Acheteur qui, par écrit également, l'approuvera ou le refusera.

Respecter toutes les lois, réglementations et ordonnances en vigueur, spécialement celles relatives à la Santé, à la Sécurité Sociale et à l'Hygiène du Travail et également à la Pollution, et en accord avec le Plan de sécurité établi par l'Acheteur et pour lequel on considère que son devis est inclus dans les prix unitaires.

Fournir tous les matériaux, équipements de construction, système de transport et échafaudages requis pour l'exécution adéquate et dans les conditions de sécurité du Travail, comprenant à titre d'orientation et sans limitation: des électrodes de soudure (acier au carbone et alliage), oxygène, acétylène, lubrifiants, dissolvants, fuel, explosifs, compresseurs à air, machines à souder, pompes, grues, rouleaux, extracteurs, forges, bétonneuses, installations de bétonnage, machines à plier, derricks, poulies et treuils etc.

Obtenir l'approbation préalable de l'Acheteur pour réduire la main d'oeuvre ou pour retirer tout équipement du lieu de travail.

Fournir tous les matériaux qui, bien que n'étant pas spécifiés dans la documentation annexe à cette Commande, pourraient être nécessaires à l'exécution appropriée du Travail.

Pourvoir en matériel, outils, équipements et personnel nécessaires pour mener à terme tous les essais des matériaux, ouvrages ou installations que la loi ou l'Acheteur exigeraient, y compris le changement d'installations temporaires, les outils et les équipements pour mener à bien les essais.

Effectuer tous les essais préliminaires et finaux, en accord avec les Spécifications Techniques, avec matériaux, équipements et personnel, le tout à la charge du Fournisseur.

Quand il en soit nécessaire, recommencer les essais, tout spécialement quand les Autorités Publiques le demanderont, sans percevoir pour autant une compensation complémentaire d'aucune sorte.

Maintenir les équipes complètes de travail en suivant les instructions de l'Acheteur jusqu'à l'essai final et l'acceptation de ce dernier et maintenir la responsabilité sur ceux-ci même si le Travail était terminé et accepté par l'Acheteur jusqu'à la fin de la période de garantie.

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

19. MATERIAUX ET EXECUTION

Le Fournisseur fournira les matériaux en s'ajustant, en ce qui concerne les qualités, a ce qui est décrit par la Documentation Technique.

Tout changement des matériaux spécifiés devra être approuvé préalablement et par écrit, par l'Acheteur.

Cette approbation de la part de l'Acheteur n'eximera pas au Fournisseur de ses responsabilités de remise de l'ouvrage dans les délais et conditions techniques de garantie établies.

20. ACCOMPLISSEMENT DE LA COMMANDE

La Commande ne sera pas considérée accomplie jusqu'à ce que soient remis, non seulement les matériels et / ou équipements, mais aussi tous les plans, protocoles des essais, dossier de fabrication et tous les documents et obligations qui aient été demandés dans les Documents Contractuels, ou qui soient exigés par les autorités compétentes.

21. RECLAMATIONS DU FOURNISSEUR

Le Fournisseur communiquera par écrit à l'Acheteur, dans un délai non supérieur à 5 jours ouvrables, toute anomalité qui puisse produire une déviation dans les programmes de travail établis, en indiquant les repercussions que ceci produirait dans les differentes clauses de cette Commande.

Aucune réclamation faite par le Fournisseur ne sera pas tenue en compte si elle n'a pas été communiquée par écrit à l'Acheteur, dans le délai établi.

22. OBLIGATIONS LABORALES

En matière laborale le Fournisseur, comme embaucheur de tout le personnel engagé dans cette Commande pour l'exécution du Contrat sera responsable face aux autorités et tribunaux correspondants de la correcte application de la législation en vigueur en ……

Chaque fois qu'INTECSA-UHDE INDUSTRIAL l'exige le Fournisseur devra accréditer l'accomplissement de ses obligations concernant les indications du paragraphe antérieur.

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

23. CONDITIONS PARTICULIERES D'ACHAT

Le restant des conditions seront celles qui sont établies dans nos Conditions Particulières de la Commande et de l'Achat, et tous les documents contractuels compris dans la Clause des " Documents Contractuels" de cette Commande.

24. CONFIDENTIALITE

La documentation fournie par INTECSA-UHDE INDUSTRIAL ou éditée par le Fournisseur comme conséquence de cette Commande, sera confidentielle, le Fournisseur ayant le compromis que celle-ci ne sorte pas du lieu de travail dans aucun type de support, sauf à la demande d'INTECSA-UHDE INDUSTRIAL.

25. CAUSES DE RESOLUTION DE LA COMMANDE

Le contrat pourra être résolu pour les causes suivantes :

a) Le non accomplissement de la part du Fournisseur des clauses de cette Commande et de ses annexes.

b) Le non accomplissement de la part du Fournisseur des obligations laborales en vigueur en .....

c) L'extinction de la personnalité juridique de l'une des parties.

d) La faillite ou suspension de paiement de l'une quelconque des parties contractantes. Sans préjudice des droits et actions qu'à chacune d'elles il puisse correspondre.

e) La décision unilatérale d'INTECSA-UHDE INDUSTRIAL qui pourra en tout moment, résoudre la Commande, réduire l'étendue des travaux objet de la même, ou suspendre temporairement son exécution, même s'il n'y a pas eu un non accomplissement du Fournisseur, sans d'autre obligation que celle de le lui communiquer par écrit avec un préavis de (5) jours minimum.

Indépendamment de l'un quelconque des cas ci-dessus indiqués, le Fournisseur pourra seulement facturer les travaux exécutés à pleine satisfaction d'INTECSA-UHDE INDUSTRIAL jusqu'à la date de résolution de la Commande, lesquels seront calculés à un prix moyen de ..... /heure, applicable au nombre d'heures accordé par les parties.

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

Le Fournisseur aura le droit de réclamer la résolution de la Commande si la suspension temporaire de la même excède une durée de ..... jours.

Si la résolution était dûe au non accomplissement ou à la demande du Fournisseur, INTECSA-UHDE INDUSTRIAL pourrait ne pas faire effectives les quantités en attente de paiement jusqu'à l'établissement de la liquidation définitive, sans que le Fournisseur soit dégagé de ses responsabilités, face à INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, pour les travaux ayant été réalisés au moment de la résolution de la Commande.

26. LOIS ET LANGUE DE LA COMMANDE

Cette Commande présente sera régie par les lois ..... La langue de cette Commande est le Français et dans cette langue sera rédigée toute la correspondance échangée entre les parties.

27. RECEPCION PROVISOIRE

Elle sera effectuée une fois que toute la Fourniture, Montage et Ouvrages aient été réalisés, y compris les essais de contrôle et de qualité.

Le Fournisseur devra notifier á INTECSA-UHDE INDUSTRIAL avec (.....) jours en avance, la date à partir de laquelle on pourra procéder à ladite Réception, et qui sera réalisée par les personnes que celle-ci désigne ; il en restera constance en dressant l'Acte correspondante.

Dans un délai de (30) jours, INTECSA-UHDE INDUSTRIAL à la vue de cette Acte, informera au Fournisseur et donnera comme acceptables les ouvrages, ou si au contraire ceux-ci ne sont pas en conditions d'être acceptés, elle donnera au Fournisseur les instructions et délais pour corriger les défauts observés.

Une fois corrigés ceux-ci, il faudra faire un nouvel examen pour la Réception des ouvrages, avec les mêmes exigences que la première fois.

Si après le résultat de ce second examen INTECSA-UHDE INDUSTRIAL considère que le Fournisseur n'a pas rempli les exigences requises a sa pleine satisfaction, INTECSA-UHDE INDUSTRIAL pourra déclarer résiliée la Commande, avec la perte de la caution et l'applicaton des indemnisations qui procèdent.

Si au contraire, les ouvrages remplissent les exigences requises dans la Commande, ceux-ci seront acceptés comme reçus provisoirement.

A partir de la date de Réception Provisoire, commencera à compter le délai de garantie.

1ª Inscripción en el registro Mercantil de Madrid el 14-III1989, T. 9248, Folio 182, Hoja 87160 – N.I.F. A-79036851 – VAT NUMBER: ES-A-79036851

28. RECEPTION DEFINITIVE

Passé le délai de garantie établi, on procèdera à la Réception Définitive, avec les formalités expliquées pour la Réception Provisoire.

Si, une fois terminée la période de garantie, les ouvrages et travaux exécutés se trouvent en parfait état, ceux-ci seront admis comme reçus, et le Fournisseur sera relévé de toute responsabilité à cet égard, sans préjudice de ce qui en est disposé dans le Code Civil en vigueur en .....

Dans le cas contraire, des instructions seront données au Fournisseur et un délai pour corriger les défauts observés, et il sera établi un nouveau délai de garantie pour lesdites réparations, et pour ce, le Fournisseur devra continuer, à ses frais, les ouvrages et travaux, par le motif desdites réparations, et sans préjudice pour que INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, ou son Client, s'il en est possible, utilise les ouvrages et services.

29. ACCEPTATION

Le Fournisseur devra envoyer, dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrables, le Double de cette Commande dûment signé, avec son cachet, et daté, comme signe d'acceptation de sa part faute de quoi, la Commande n'aura aucune validité.

Toute modification ou correction effectuée par n'importe quel procédé sur le texte de cette Commande la laisserait, de même, sans validité.

Toutes les modifications ou corrections qui s'effectuent sur le texte de cette Commande devront être recueillies nécessairement dans un Changement de la Commande pour avoir une validité.

CI-JOINTS

Documents Contractuels	(déjà en votre pouvoir)
Tableau des Quantités, Prix et Montants	(annexe)
Conditions Commerciales Particulières de la Commande	(annexe)

RM nº..... , Edit. .....